

अपील प्रकरण क्रमांक |/1816/2020

अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) ए-224

अज्ञेय नगर बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, एडिशनल रजिस्ट्रार जनरल छ.ग. उच्च न्यायालय बोदरी, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 13.08.2021

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी एडिशनल रजिस्ट्रार जनरल छ.ग. उच्च न्यायालय बोदरी, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ0ग0) को आवेदन पत्र दिनांक 22.11.2019 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय, रजिस्ट्रार जनरल छ.ग. उच्च न्यायालय बोदरी, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ0ग0) के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 16.01.2020 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12.02.2020 को निर्णय दिया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी के द्वारा आयोग में द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 18.05.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र तिवारी व्हीसी में उपस्थित। जनसूचना अधिकारी की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र गौराहा, लोक अभियोजक बिलासपुर उपस्थित।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से – “छत्तीसगढ़ राज्य का राज्यपाल नियुक्त किए गए व्यक्ति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने के अवसर पर उपस्थित रहने वाले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कालाकोट/गाउन आदि उपलब्ध कराने हेतु शासकीय कोष से कोई खर्च (छत्तीसगढ़ राज्य गठन होने से अब तक) किया गया हो तो उसके ब्यौरे (कालाकोट/गाउन आदि की कीमत सिलाई तथा भुगतान दिनांक आदि)की जानकारी या संबंधित खर्च दर्शित करने वाले दस्तावेजों की फोटो प्रति प्रदान करने की मांग किये है।”
5. जनसूचना अधिकारी द्वारा उक्त मूल आवेदन पर कार्यवाही करते हुए कार्यालयीन ज्ञापन क्रं. 15589 दिनांक 17.12.2019 से पत्र प्रेषित कर अपीलार्थी को अवगत कराया कि चाही गयी जानकारी आपको प्रदाय किए जाने में कोई वृहद लोक हित दर्शित नहीं हो रहा है। अतः जानकारी आपको प्रदाय नहीं की जा सकती है।

जनसूचना अधिकारी द्वारा किए गए विनिश्चय से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वारा जनसूचना अधिकारी के विनिश्चय को मान्य करते हुए दिनांक 12.02.2020 को निर्णय पारित किया गया। जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रकरण में जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का लिखित जवाब कार्यालयीन ज्ञाप क्रं. क्रमशः 7094 एवं 6831 दिनांक 23.07.2021 एवं दिनांक 15.07.2021 आयोग में प्रेषित किया गया। जिसमें उनके द्वारा वांछित दस्तावेजों के वृहदलोकहित में न होने कारण जानकारी नहीं दिया जाना बताया गया है।
7. प्रकरण का परीक्षण किया गया। जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के मूल आवेदन में मांगी गई जानकारी को वृहद लोकहित का होना नहीं माना है तथा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(j) के तहत जानकारी प्रदान नहीं की गई है। इस संबंध में आवेदन के द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन का अवलोकन किया गया जिसमें उनके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य का राज्यपाल नियुक्त किए गए व्यक्ति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने के अवसर पर उपस्थित रहने वाले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कालाकोट/गाउन आदि उपलब्ध कराने हेतु शासकीय कोष से कोई खर्च (छत्तीसगढ़ राज्य गठन होने से अब तक) किया गया हो तो उसके ब्यौरे (कालाकोट/गाउन आदि की कीमत सिलाई तथा भुगतान दिनांक आदि) की जानकारी या संबंधित खर्च दर्शित करने वाले दस्तावेजों की मांग की गई है। मूल आवेदन में आवेदक के द्वारा विशिष्टियां विनिर्दिष्ट नहीं की गई जिससे यह जानकारी हो कि आवेदक के द्वारा किस तिथि के शपथग्रहण के बारे में जानकारी चाहते हैं।
8. अपीलार्थी के द्वारा राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत द्वितीय अपील का भी अवलोकन किया गया। द्वितीय अपील में उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं न्याय दृष्टान्तों का कोई विश्लेषण नहीं किया जाना तथा लिखित तर्कों का भी कोई उल्लेख अपने निर्णय में नहीं किया जाना बताया गया है। उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए जानकारी प्रदाय करने का अनुरोध किया गया।
9. प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 12.02.2020 को आदेश पारित किया गया। उनके द्वारा दिनांक 05.02.2020 को सुनवाई रखी गई। उक्त दिनांक को अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए परन्तु उन्होंने अपने लिखित तर्क प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का लेख प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश में है। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपने आदेश में लेख किया गया है कि अपीलार्थी के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य का राज्यपाल नियुक्त किए गए व्यक्ति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने के अवसर

पर उपस्थित रहने वाले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कालाकोट/गाउन आदि उपलब्ध कराने हेतु शासकीय कोष से कोई खर्च (छत्तीसगढ़ राज्य गठन होने से अब तक) किया गया हो तो उसके ब्यौरे (कालाकोट/गाउन आदि की कीमत सिलाई तथा भुगतान दिनांक आदि)की जानकारी या संबंधित खर्च दर्शित करने वाले दस्तावेजों की जानकारी चाही गई है । प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपने आदेश में माना है कि उक्त जानकारी माननीय उच्च न्यायालय के Internal working papers होने से प्रकट करना आवश्यक नहीं है क्योंकि उक्त दस्तावेजों का लोकहित से कोई संबंध नहीं है । साथ ही साथ अपीलार्थी ने भी प्रकरण में वृहद लोकहित के प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । उन्होंने केन्द्रीय सूचना आयोग के प्रकरण क्रमांक CIC/SM/2013/000740/ SS आदेश दिनांक 20.03.2014 का उल्लेख कर प्रथम अपील को खारिज किया गया है । अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश को स्पीकिंग आर्डर नहीं होना बताया है ।

10. माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 19/2017अरुण कुमार गुप्ता बनाम छ.ग.राज्य सूचना आयोग में दिनांक 05.08.2019 में आदेश पारित कर यह लेख किया गया है कि:-

Respondent No.1 herein in the application filed under Section 6(1) of the Act of 2005 had only stated that he wish to have the copy of the oath taken and subscribed by the Hon'ble Judges of the High Court which is exempted from being disclosed under Section 8(1)(j) of the Act of 2005, as respondent No.1 herein did not disclose any public interest much less larger public interest involved in seeking such information of the Hon'ble Judges in the said application Therefore, in the considered opinion of this Court, the application filed by respondent No.1 under Section 6 of the Act of 2005 was bereft and fails to fulfill the requirement under Section 8(1)(j) of the Act of 2005

11. आवेदक के द्वारा जन सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22.11.2019 का अवलोकन किया गया किया । उक्त पत्र में आवेदक के द्वारा शासकीय कोष से कोई खर्च किया गया हो तो उसके ब्यौरे संबंधी जानकारी की मांग की गई है । मूल पत्र में उनके द्वारा किसी विशिष्ट घटना का उल्लेख नहीं किया गया है । जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा इसे वृहद जनहित नहीं मान कर जानकारी देने से इन्कार किया गया है । आवेदक के द्वारा राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत द्वितीय अपील में उनके पूर्व में प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत तर्क को मान्य करने का अनुरोध किया गया है । प्रथम अपीलीय अधिकारी ने उनके समक्ष प्रस्तुत तर्कों पर विचार में लेते हुए ही दिनांक 12.02.2018 को आदेश पारित किया जाना पाया जाता है । उन्होंने संबंधित दस्तावेजों को उच्च न्यायालय के internal working papers माना है और ऐसे internal working papers में किसी प्रकार का वृहद जनहित होना नहीं पाया है । आवेदक

ने राज्य सूचना आयोग के समक्ष भी किसी प्रकार के वृहद जनहित के प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। आवेदक के द्वारा मूल आवेदन में किसी समयावधि का उल्लेख नहीं किया गया है जिससे जन सूचना अधिकारी को इस प्रकार की जानकारी देने के लिए कई प्रकरणों को एकत्र कर एवं खोजबीन कर जानकारी बनाना पड़ेगी जो काफी समय साध्य होगा। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशिका के भाग 1 की कंडिका 10 में निम्नानुसार लेख है –

- (10) सूचना के अधिकार पर भारत सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशिका के भाग 1 की कंडिका 10 के तहत किसी नागरिक को किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकरण के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध है। अधिनियम के अर्न्तगत केवल ऐसी सूचना देना है जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकरण के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।

उक्त मार्ग निर्देशिका के भाग 1 की कंडिका 14 में निम्नानुसार लेख है –

- (14) कुछ व्यक्ति लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा करते हैं कि वह दस्तावेजों में खोज कर उन्हें सूचना दे। किसी भी नागरिक को लोक अधिकारी से ऐसी सामग्री लेने का अधिकार है जो सम्बद्ध लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। अधिनियम में लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की गई है कि वह प्राप्त सामग्री से कुछ निष्कर्ष निकाले और इस तरह से निकाले गये निष्कर्ष आवेदक को दे। अभिप्राय यह है कि लोक सूचना अधिकारी को सामग्री उसी रूप में देनी चाहिए जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह प्राप्त सामग्री के आधार पर शोध के परिणाम नागरिक को बताएगा।
12. राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील में आवेदक के द्वारा सूचना प्रदान करने की मांग की गई है। परन्तु प्रकरण के परीक्षण में पाया जाता है कि मांगी गई जानकारी भारत सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशिका के भाग 1 की कंडिका 10 एवं 14 के तहत अध्यधीन होने से जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही को उचित मान्य किया जाता है।
13. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(एम.के.राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त